2019年深圳市公安局第四批公开招聘警务辅助人员考试《公安素质测试》真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查行政法常识。

A项正确，根据《行政许可法》第六十二条第一款规定：“行政机关可以对被许可人生产经营的产品依法进行抽样检查、检验、检测，对其生产经营场所依法进行实地检查。检查时，行政机关可以依法查阅或者要求被许可人报送有关材料；被许可人应当如实提供有关情况和材料。”

B项正确，根据《行政许可法》第八十条规定：“被许可人有下列行为之一的，行政机关应当依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件，或者以其他形式非法转让行政许可的；（二）超越行政许可范围进行活动的；（三）**向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的；**（四）法律、法规、规章规定的其他违法行为。”

C项错误，根据《行政许可法》第六十二条第一款规定：“行政机关可以对被许可人生产经营的产品依法进行抽样检查、检验、检测，对其生产经营场所依法进行实地检查。检查时，行政机关可以依法查阅或者要求被许可人报送有关材料；被许可人应当如实提供有关情况和材料。”因此法条并无规定除去商业秘密和个人隐私。

D项正确，根据《行政许可法》第六十一条第二款规定：“行政机关依法对被许可人从事行政许可事项的活动进行监督检查时，应当将监督检查的情况和处理结果予以记录，由监督检查人员签字后归档。公众有权查阅行政机关监督检查记录。”

本题为选非题，故正确答案为C。

2、本题考查刑法常识。

AB项错误，根据《刑法》第七十二条第一款规定：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；……　（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”A项中若张某被判处有期徒刑5年，不可以适用缓刑；B项中如果张某身怀有孕，应同时符合其他条件才可适用缓刑。

C项正确，根据《刑法》第七十二条第二款规定：“宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。”故可以禁止其张某在缓刑考验期限内从事生产销售行为。

D项错误，根据《刑法》第七十六条规定：“对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。”《刑法》第七十七条规定：“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。”因此，即使张某没故意犯罪但若有符合法条规定的其他情形的，也执行原判刑罚。

故正确答案为C。

3、本题考查行政法常识。

根据《行政复议法》第七条第一款规定：“公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的下列规定不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请：（一）国务院部门的规定；（二）县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定；（三）乡、镇人民政府的规定。”第七条第二款规定：“前款所列规定不含国务院部、委员会规章和地方人民政府规章。规章的审查依照法律、行政法规办理。”因此，BCD项不符合题意

故正确答案为A。

4、本题考查行政法常识。

《行政复议法实施条例》第十九条规定：“申请人书面申请行政复议的，应当在行政复议申请书中载明下列事项：（一）申请人的基本情况，包括：公民的姓名、性别、年龄、身份证号码、工作单位、住所、邮政编码；法人或者其他组织的名称、住所、邮政编码和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（二）被申请人的名称；（三）行政复议请求、申请行政复议的主要事实和理由；（四）申请人的签名或者盖章；（五）申请行政复议的日期。”因此，ACD项符合题意。

本题为选非题，故正确答案为B。

5、本题考查行政法常识。

根据《人民警察法》第九条第二款规定：“对被盘问人的留置时间自带至公安机关之时起不超过二十四小时，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八小时，并应当留有盘问记录。”因此，ABD项不符合题意。

故正确答案为C。

6、本题考查程序法常识。根据《刑事诉讼法》第二百八十四条规定：“被附条件不起诉的未成年犯罪嫌疑人，在考验期内有下列情形之一的，人民检察院应当撤销附条件不起诉的决定，提起公诉：（一）实施新的犯罪或者发现决定附条件不起诉以前还有其他犯罪需要追诉的；（二）违反治安管理规定或者考察机关有关附条件不起诉

的监督管理规定，情节严重的。被附条件不起诉的未成年犯罪嫌疑人，在考验期内没有上述情形，考验期满的，人民检察院应当作出不起诉的决定。”

故正确答案为 A。

7、本题考查行政法常识。根据《人民警察法》第二十二条规定：“人民警察不得有下列行为：（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；（二）泄露国家秘密、警务工作秘密；（三）弄虚作假，隐瞒案情，**包庇、纵容违法犯罪活动；**（四）**刑讯逼供**或者体罚、虐待人犯；（五）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；（六）**敲诈勒索**或者索取、收受贿赂；（七）殴打他人或者唆使他人打人；（八）违法实施处罚或者收取费用；（九）接受当事人及其代理人的请客送礼；（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；（十一）玩忽职守，不履行法定义务；（十二）其他违法乱纪的行为。”《人民警察法》第四十八条规定：“人民警察有本法第二十二条所列行为之一的，应当给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”因此，ABC 项均符合题意。

故正确答案为 D。

8、本题考查程序法常识。

根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一条第二款第一项规定：“下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（一）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为。”本案中，公安机关对赵某采取监视居住属于刑事强制措施，属于依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为。因此本案不属于行政诉讼的受案范围，应当裁定不予受理。因此，BCD 项不符合题意。

故正确答案为 A。

9、本题考查程序法常识。

A 项正确，根据《行政诉讼法》第二十六条第一款规定：“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。”本题中作出拒绝办理行为的机关为深圳市公安局交通警察支队车辆管理所，可以向其提起行政诉讼。

BC 项正确，根据《行政诉讼法》第十三条规定：“人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（一）国防、外交等国家行为；（二）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（三）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（四）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。”本案中，该通告属于行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令，不可以单独提起行政诉讼，但可一并请求对该规范性文件进行审查。

D 项错误，根据《行政诉讼法》第二十六条第一款规定：“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。”本案中，作出拒绝办理行为的机关并非广东省经济和信息化委员会等部门，故不可对其提起行政诉讼。

本题为选非题，故正确答案为 D。

10、本题考查国家赔偿法常识。

根据《国家赔偿法》第三十九条第二款规定：“赔偿请求人在赔偿请求时效的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，时效中止。从中止时效的原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。”因此，BCD 项不符合题意。

故正确答案为 A。

11、本题考查行政法常识。

《治安管理处罚法》第八十二条第一款规定：“需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经**公安机关办案部门负责人**批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。”因此，ACD 项不符合题意。

故正确答案为 B。

12、本题考查公安机关的职责的内容。

依据《人民警察法》第六条规定：公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动；(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；(三)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；(四)组织、实施消防工作，实行消防监督；(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理；(七)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；(八)管理集会、游行、示威活动；(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；(十)维护国(边)境地区的治安秩序；(十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作；(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建 110 的职责范围设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；(十四)法律、法规规定的其他职责。

A 项正确，维护交通安全和交通秩序属于公安机关人民警察职责十四条中的内容。

B 项正确，公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行组织、实施消防工作，实行消防监督的职责。

C 项正确，对法律、法规规定的特种行业进行管理属于公安机关人民警察职责十四条中的内容。

D 项错误，依据《机动车驾驶员培训管理规定》第五条交通运输部主管全国机动车驾驶员培训管理工作。县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作。

本题为选非题，故正确答案为 D。

13、本题考查公安工作的基本方针的内容。公安工作基本方针，是指我国各项公安业务工作都必须遵循的共同指导原则。我国公安工作的基本方针是党委领导下的专门机关与广大群众相结合。

A 项错误，公安工作的根本原则是坚持党对公安工作的绝对领导。

B 项错误，公安工作的根本宗旨是全心全意为人民服务。

C 项错误，坚持专门机关与广大群众相结合不是公安工作的专业方针。

D 项正确，我国公安工作的基本方针是党委领导下的专门机关与广大群众相结合。

故正确答案为 D。

14、本题考查刑法常识。

A 项正确、BD 项错误，《刑法》第二十四条第二款规定：“对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”

C 项错误，刑事和解是指在刑事诉讼过程中，通过调停人或其他组织使被害人与犯罪嫌疑人、被告人直接沟通、共同协商，双方达成民事赔偿和解协议后，司法机关根据案件的具体情况对犯罪嫌疑人、被告人不再追究刑事责任或从轻减轻刑事责任的诉讼活动。因此，不符合题意。

故正确答案为 A。

15、本题考查程序法常识。

ACD 项错误，《刑事诉讼法》第三十四条第一款规定：“犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。”

B 项正确，《刑事诉讼法》第三十四条第二款规定：“侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人.....”

故正确答案为 B。

16、本题考查程序法常识。

《刑事诉讼法》第三条第一款规定：“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。**审判由人民法院负责。**除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。”因此，ABC 项不符合题意。

故正确答案为 D。

17、本题考查行政法。

《治安管理处罚法》第四十五条规定：“有下列行为之一的，处五日以下拘留或者警告：（一）虐待家庭成员，**被虐待人要求处理的；** （二）遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。”在本案中，公安机关在被虐待人丙要求处理的前提下才能对甲作出治安管理处罚。因此，B 项正确，ACD 项错误。

故正确答案为 B。

18、本题考查公安工作的根本原则的内容。公安工作的根本原则是坚持党对公安工作的绝对领导。维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，是当前人民警察的政治要求。站在党的立场就是要坚持马克思主义思想的政治观点，就是要坚持建设中国特色社会主义的政治方向，要确保党和政府各项重大举措畅通无阻地贯彻执行。因此，党对公安工作的绝对领导是我国公安工作的政治优势，故 B 正确。

故正确答案为 B。

19、本题考查行政法。

《行政处罚法》第十五条规定：“行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。”因此，B 项正确，ACD 项错误。

故正确答案为 B。

20、本题考查行政法。

《行政处罚法》第四十六条规定：“作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。除依照本法第四十七条、第四十八条的规定当场收缴的罚款外，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起**十五日内，到指定的银行**缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。”因此，D 项正确，ABC 项错误。

故正确答案为 D。

21、本题考查行政法。

《行政强制法》第十五条第一款规定：“行政强制的**设定机关**应当定期对其设定的行政强制进行评价，并对不适当的行政强制及时予以修改或者废止。”因此，A 项正确，BCD 项错误。

故正确答案为 A。

22、本题考查程序法。

A 项正确，根据《刑事诉讼法》第二百三十四条第一款规定：“第二审人民法院对于下列案件，**应当组成合议庭，开庭审理：**……（二）**被告人被判处死刑的上诉案件；**……”本案中被告人甲被判处死刑，虽然甲未上诉，但是共同犯罪的案件只有部分被告人上诉的，法官应当对全案进行审查，一并处理，因此本案应当组成合议庭，并开庭审理。

B 项错误，根据《刑事诉讼法》第二百三十三条第二款规定：“共同犯罪的案件只有部分被告人上诉的，应当对全案进行审查，一并处理。”因此，在本案中**应当对全案进行审查，一并处理**，不得只对与丙的量刑情节有关的

案情进行审查。

C 项错误，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》（法释【2012】21 号）第三百一十六条第二款规定：“共同犯罪案件，只有部分被告人提出上诉，或者自诉人只对部分被告人的判决提出上诉，或者人民检察院只对部分被告人的判决提出抗诉的，**其他同案被告人也可以委托辩护人辩护**。”在本案中，虽然乙没有上诉，但乙仍可以另行委托辩护人。

D 项错误，《刑事诉讼法》第二百三十七条规定：“第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，**原审人民法院也不得加重被告人的刑罚**。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。”在本案中，若二审法院以原判事实不清且对丙的量刑过轻为由，发回一审法院重审，需满足前述条件才能加重对丙的刑罚。

故正确答案为 A。

23、本题考查《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》中警械和武器的范围。《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第 3 条规定：“本条例所称警械，是指人民警察按照规定装备的警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等警用器械；所称武器，是指人民警察按照规定装备的枪支、弹药等致命性警用武器。”因此枪支属于武器，不属于警械。虽然高压水枪和特种防暴枪都带有“枪”字，但是它们不属于枪支，也不属于武器。B 项正确，枪支属于武器。

故正确答案为 B。

24、本题考查行政法。

A 项正确，《行政复议法实施条例》第八条规定：“同一行政复议案件申请人超过 5 人的，推选 1 至 5 名代表参加行政复议。”

B 项正确，《行政复议法》第十条第一款规定：“依照本法申请行政复议的公民、法人或者其他组织是申请人。”

C 项正确，《行政复议法实施条例》第二十条规定：“申请人口头申请行政复议的，行政复议机构应当依照本条例第十九条规定的事项，当场制作行政复议申请笔录交申请人核对或者向申请人宣读，并由申请人签字确认。”

D 项错误，《行政复议法实施条例》第十八条规定：“申请人书面申请行政复议的，可以采取当面递交、邮寄或者传真等方式提出行政复议申请。有条件的行政复议机构可以接受以**电子邮件形式**提出的行政复议申请。”因此，申请人书面申请行政复议的，在有条件的地方可用电子邮件的方式提出。

本题为选非题，故正确答案为 D。

25、本题考查行政法常识。

根据《行政复议法》第六条规定：“有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、**没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证**、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；……”对没收非法财物、责令停业、暂扣或者吊销许可证的行政处罚决定不服的，均可以提起行政复议。

故正确答案为 D。

26、本题考查行政法常识。

根据《行政强制法》第二十九条第二款规定：**“冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；**已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。”因此，冻结数额应与违法行为涉及的金额相当，不能小于、大于违法行为涉及的金额，也不要求与违法行为涉及的金额完全一致。

故正确答案为 A。

27、本题考查程序法常识。

A 项正确，根据《行政诉讼法》第五十一条第二款规定：“对当场不能判定是否符合本法规定的起诉条件的，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在七日内决定是否立案。不符合起诉条件的，作出不予立案的裁定。裁定书应当载明不予立案的理由。原告对裁定不服的，可以提起上诉。”

B 项正确，根据《行政诉讼法》第五十一条第一款规定：“人民法院在接到起诉状时对符合本法规定的起诉条件的，应当登记立案。”

C 项错误，根据《行政诉讼法》第五十一条第三款规定：“起诉状内容欠缺或者有其他错误的，应当给予指导和释明，并一次性告知当事人需要补正的内容。**不得未经指导和释明即以起诉不符合条件为由不接收起诉状。**”因此，市中院认为何某的起诉状内容有错误的，应当给予指导和释明，并一次性告知当事人需要补正的内容，不得未经指导和释明，以起诉状不符合条件为由不接收起诉状。

D 项正确，根据《行政诉讼法》第五十一条第四款规定：“对于不接收起诉状、接收起诉状后不出具书面凭证，以及不一次性告知当事人需要补正的起诉状内容的，当事人可以向上级人民法院投诉，上级人民法院应当责令改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。”

本题为选非题，故正确答案为 C。

28、本题考查《中华人民共和国人民警察法》中奖励的种类。《中华人民共和国人民警察法》第 31 条规定：“人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，给予奖励。奖励分为：嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。对受奖励的人民警察，按照国家有关规定，可以提前晋升警衔，并给予一定的物质奖励。”

ABC 项错误，给予优待、补助、书面表扬、授予锦旗只是日常生活中的物质奖励，但均不属于《中华人民共和国

人民警察法》中的奖励。
D 项正确，授予荣誉称号属于《中华人民共和国人民警察法》中的奖励。
故正确答案为 D。
29、本题考查行政法常识。
根据《行政许可法》第五条第二款规定：“**有关行政许可的规定应当公布**；未经公布的，不得作为实施行政许可的依据。行政许可的实施和结果，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的外，应当公开。”
故正确答案为 D。
30、本题考查程序法常识。
根据《行政诉讼法》第六十八条规定：“人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭。合议庭的成员，应当是**三人以上的单数**。”
故正确答案为 B。
31、本题考查《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》中使用警械和武器的法律保护与限制。
A 项正确，《人民警察使用警械和武器条例》第 6 条规定：“人民警察使用警械和武器前，应当命令在场无关人员躲避；在场无关人员应当服从人民警察的命令，避免受到伤害或者其他损失。”
B 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第 2 条规定：“人民警察制止违法犯罪行为，可以采取强制手段；根据需要，可以依照本条例的规定使用警械；使用警械不能制止，或者不使用武器制止，可能发生严重危害后果的，可以依照本条例的规定使用武器。”《人民警察使用警械和武器条例》第 4 条规定：“人民警察使用警械和武器，应当以制止违法犯罪行为，尽量减少人员伤亡、财产损失为原则。”《人民警察使用警械和武器条例》第 7 条规定：“人民警察依照前款规定使用警械，应当以制止违法犯罪行为为限度；当违法犯罪行为得到制止时，应当立即停止使用。”因此，人民警察为制止违法犯罪行为所采取的强制手段是受约束的。
C、D 项正确，《人民警察使用警械和武器条例》第 5 条规定：“人民警察依法使用警械和武器的行为，受法律保护。人民警察不得违反本条例的规定使用警械和武器。”
本题为选非题，故正确答案为 B。
32、本题考查行政法常识。
根据《公安机关执行<中华人民共和国治安管理处罚法>有关问题的解释（二）》的规定：“八、关于‘结伙’、‘多次’、‘多人’的认定问题：《治安管理处罚法》中规定的‘结伙’是指两人（含两人）以上；‘多次’是指三次（含三次）以上；‘多人’是指三人（含三人）以上。”
故正确答案为 B。
33、本题考查国家赔偿法。
根据《国家赔偿法》第十六条第一款规定：“赔偿义务机关**赔偿损失后**，应当责令有故意或者重大过失的工作人员或者受委托的组织或者个人承担部分或者全部赔偿费用。”
故正确答案为 C。
34、本题考查行政法常识。
A 项正确，银监会属于国务院直属事业单位，根据《银行业监督管理法》，银监会具有行政处罚权，应当以自己的名义做出。
B 项正确，根据《行政处罚法》第四十五条规定：“当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外。”
C 项正确，根据《行政处罚法》第五十一条规定：“当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；……”
D 项错误，我国罚款原则实行罚缴分离，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。
也即是说银监会虽然作出了处罚决定，但一般而言，并不会当场收这笔罚款，所以不用出具收据。
本题为选非题，故正确答案为 D。（注意：本题 B 选项也不严谨，行政复议过程中，罚款原则上是不停止执行的，但是有例外情况。但由于本题 D 选项错误更明显，因此答案为 D）
35、本题考查公安队伍建设。
A 项错误，《人民警察法》第三十一条第二项规定：“对受奖励的人民警察，按照国家有关规定，可以提前晋升警衔，并给予一定的物质奖励。”奖励只有五种，晋升警衔不属于奖励，对受奖励的人民警察可以提前晋升警衔。
B 项正确，《人民警察法》第三十一条第一项规定：“人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，给予奖励。奖励分为：嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。”嘉奖属于奖励的一种。
C 项正确，《人民警察法》第三十一条第一项规定：“人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，给予奖励。奖励分为：嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。”奖励可以给予个人或者集体。
D 项正确，《人民警察法》第三十四条规定：“人民警察依法执行职务，公民和组织应当给予支持和协助。公民和组织协助人民警察依法执行职务的行为受法律保护。对协助人民警察执行职务有显著成绩的，给予表彰和奖励。”
本题为选非题，故正确答案为 A。

36、本题考查刑法常识。

A 项错误，根据《刑法》第一百一十五条第二款规定，过失爆炸罪是指行为人因过失引起爆炸,造成严重后果,危害公共安全的行为。本案中，甲携带炸药的目的是炸鱼，且爆炸的地点是水库偏僻处，未危害公共安全，因此不构成过失爆炸罪。

B 项正确，根据《刑法》第二百三十五条规定，过失致人重伤罪是指行为人过失伤害他人身体造成重伤的行为。甲在岸边准备往水中投掷炸药时，不慎引起爆炸，因为过失导致乙被炸成重伤，因此构成过失致人重伤罪。

C 项错误，根据《刑法》第一百一十五条第一款规定，爆炸罪是指故意以爆炸方法杀伤群众，破坏公私财产，对公共安全造成危害的行为。本案中，甲某的主观状态是过失，而不是故意。甲不慎引起爆炸，导致乙被炸成重伤，对于乙被炸重伤，乙的主观方面是过失，而爆炸罪的主观方面是故意。

D 项错误，甲的行为违反了《刑法》规定，危害了他人的身体健康，已经构成犯罪。

故正确答案为 B。

37、本题考查行政法常识。根据《行政许可法》第五十七条规定：“有数量限制的行政许可，两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件、标准的，行政机关应当根据受理行政许可申请的先后顺序作出准予行政许可的决定。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。” 本案中，申请人甲与乙的申请均符合法定条件，行政机关应当根据受理行政许可申请的先后顺序，作出准予甲的行政许可决定。

故正确答案为 A。

38、本题考查行政法。

《治安管理处罚法》第八十七条第一款规定：“ 公安机关对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示工作证件和**县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件**。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示工作证件，可以当场检查，但检查公民住所应当出示**县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件**。”

故正确答案为 B。

39、本题考查刑法常识。

A 项正确，不可罚的事后行为是指在某个犯罪已经既遂后，又实施了另一个犯罪行为，但是第二个行为没有侵犯新的法益或者不具有期待可能性，故不处罚事后行为。该项中，甲盗窃提包的行为属于盗窃罪，而后发现提包中有一支手枪没有上交，而是私自藏匿，成立非法持有枪支罪的犯罪，不属于不可罚的事后行为，应该数罪并罚。

B 项错误，根据《刑法》三百一十二条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。该罪的主体是帮助犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得的其他人。乙抢夺手机之后的变卖行为是对赃物的处理行为，属于事后不可罚行为，只成立抢夺罪一罪。

C 项正确，根据《刑法》第三百三十六条第一款规定，非法行医罪是指未取得医生执业资格的人非法行医的行为，造成他人人身健康严重受损及就诊人死亡的，是结果加重情形，构成该罪主体需要不具有医生执业资格的人，故丙是职业犯也是结果加重犯。

D 项正确，根据《刑法》第二百三十九条规定，绑架罪是指勒索财物或者其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，绑架他人的行为，或者绑架他人作为人质的行为。故意杀害被绑架人的属于绑架罪的结果加重情形，不构成故意杀人罪。

本题为选非题，故正确答案为 B。

40、本题考查公安机关的职权。

A 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第三条规定：“本条例所称警械，是指人民警察按照规定装备的警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等警用器械；所称武器，是指人民警察按照规定装备的枪支、弹药等致命性警用武器。”因此枪支、弹药均属于武器。

B 项正确，弹药属于武器，而武器是具有致命性警用武器。

C 项错误，警械是指警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等，不包含弹药。

D 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第四条规定：“人民警察使用警械和武器，应当以制止违法犯罪行为，尽量减少人员伤亡、财产损失为原则。”原则不止有减少人员伤亡，还要制止违法犯罪行为，“唯一”一词过于绝对。

故正确答案为 B。

41、本题考查公安机关的职权。

A 项正确，《人民警察使用警械和武器条例》第十四条规定：“人民警察违法使用警械、武器，造成不应有的人员伤亡、财产损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；对受到伤亡或者财产损失的人员，由该人民警察所属机关依照《中华人民共和国国家赔偿法》的有关规定给予赔偿。”根据法律规定，对人员伤亡、财产损失应当由该人民警察所属机关依照《国家赔偿法》规定给予赔偿。

B 项错误，不应当由人民警察给予赔偿，而是由该人民警察所属机关依照《国家赔偿法》有关规定给予赔偿。

C 项正确，根据法律规定，尚不构成犯罪的应当给予行政处分。

D 项正确，根据法律规定，构成犯罪的应当追究刑事责任。

本题为选非题，故正确答案为 B。

42、本题考查行政法常识。

《行政处罚法》第三十八条第一、二款规定：“调查终结，行政机关负责人应当对调查结果进行审查，根据不同

情况，分别作出如下决定：（一）确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；（二）违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；（三）违法事实不能成立的，不得给予行政处罚；（四）违法行为已构成犯罪的，移送司法机关。**对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关的负责人应当集体讨论决定**。”

故正确答案为B。

43、本题考查行政法常识。

《行政许可法》第四十一条规定：“法律、行政法规设定的行政许可，**其适用范围没有地域限制的，申请人取得的行政许可在全国范围内有效。**”

故正确答案为D。

44、本题考查公安队伍建设。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十二条规定：“人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，应当及时抢救受伤人员，保护现场，并立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告。当地公安机关或者该人民警察所属机关接到报告后，应当及时进行勘验、调查，并及时通知当地人民检察院。当地公安机关或者该人民警察所属机关应当将犯罪分子或者无辜人员的伤亡情况，及时通知其家属或者其所在单位。”

A项正确，人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，应当及时抢救受伤人员，保护现场，并立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告。

B项错误，人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，应当及时抢救受伤人员，保护现场，并立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告，而不是向当地人民政府报告。

C项错误，当地公安机关或者该人民警察所属机关接到报告后，应当及时进行勘验、调查，并及时通知当地人民检察院，而不是人民检察院应当及时勘验，调查。

D项错误，当地公安机关或者该人民警察所属机关应当将犯罪分子或者无辜人员的伤亡情况，及时通知其家属或者其所在单位，而不是由人民检察院及时通知家属。

故正确答案为A。

45、本题考查国家赔偿法。

《国家赔偿法》第二条规定：“国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。本法规定的**赔偿义务机关**，应当依照本法及时履行赔偿义务。”

故正确答案为C。

46、本题考查国家赔偿法。

《国家赔偿法》第三条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得**赔偿**的权利：（一）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；…”第四条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得**赔偿**的权利：（一）违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的；…”行政赔偿是指行政主体违法实施行政行为，侵犯相对人人身或者财产等合法权益造成损害时由国家承担的一种赔偿责任。所以，当行政机关违法实施行政强制措施时，受害人有获得赔偿的权利，而非弥补、抵偿和补偿。

故正确答案为B。

47、本题考查行政法常识。

《行政强制法》第二十六条规定：“对查封、扣押的场所、设施或者财物，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。因第三人的原因造成的损失，行政机关先行赔付后，有权向第三人追偿。因查封、扣押发生的**保管费用由行政机关承担**。”

故正确答案为C。

48、本题考查国家赔偿法。

A项错误，《国家赔偿法》第四条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯**财产权**情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（一）违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、**没收财物**等行政处罚的；…”没收财物属于侵犯财产权而非人身权。

BCD项正确，《国家赔偿法》第三条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯**人身权**情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（一）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；（二）**非法拘禁**或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的；（三）以**殴打、虐待**等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的；（四）违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的；（五）造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。”

本题为选非题，故正确答案为A。

49、本题考查行政法常识。

《行政处罚法》第二十七条规定：“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：**（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；**（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。”

故正确答案为 D。

50、本题考查行政法常识。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十三条第一款规定：“对决定给予行政拘留处罚的人，在处罚前因同一行为已经被采取强制措施限制人身自由的时间应当折抵。限制人身自由一日，折抵执行行政拘留一日。询问查证、继续盘问和采取约束措施的时间不予折抵。” 强制传唤是公安机关在办理行政案件时，对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理的违法嫌疑人，使用强制方法将其带至公安机关或指定地点接受询问的一种限制人身自由的行政强制措施，甲在 2018 年 1 月 10 日因被强制传唤而限制其人身自由，则在行政拘留 5 日的决定作出后，应折抵行政拘留一日，故甲的拘留期限是 2018 年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 14 日。

故正确答案为 A。

51、本题考查宪法常识。

《国家赔偿法》第十二条第一款规定：“要求赔偿应当递交申请书，申请书应当载明下列事项：（一）受害人的姓名、性别、年龄、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（二）具体的要求、事实根据和理由；（三）申请的年、月、日。”

故正确答案为 ABCDE。

52、本题考查行政法常识。

《行政强制法》第十二条规定：“行政强制执行的方式：（一）加处罚款或者滞纳金；（二）划拨存款、汇款；（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（四）排除妨碍、恢复原状；（五）代履行；（六）其他强制执行方式。”

故正确答案为 ABCDE。

53、本题考查公安队伍建设。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威的；（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；（六）袭击人民警察的；（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。人民警察依照前款规定使用警械，应当以制止违法犯罪行为为限度；当违法犯罪行为得到制止时，应当立即停止使用。”

A 项正确，非法举行集会、游行、示威，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械。

B 项正确，聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械。

C、D 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十条规定：“人民警察遇有下列情形之一的，不得使用武器：（一）发现实施犯罪的人为怀孕妇女、儿童的，但是使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施暴力犯罪的除外；（二）犯罪分子处于群众聚集的场所或者存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的，但是不使用武器予以制止，将发生更为严重危害后果的除外。”与可以使用驱逐性、制服性警械规定情形无关。

E 项正确，袭击人民警察，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械。

故正确答案为 ABE。

54、本题考查行政法常识。

《行政许可法》第六十条规定：“上级行政机关应当加强对下级行政机关实施行政许可的监督检查，及时纠正行政许可实施中的违法行为。”第六十五条规定：“个人和组织发现违法从事行政许可事项的活动，有权向行政机关举报，行政机关应当及时核实、处理。”因此，AE 项不符合题意。

故正确答案为 BCD。

55、本题考查行政法常识。《行政强制法》第五十一条规定：“代履行应当遵守下列规定：（一）代履行前送达决定书，代履行决定书应当载明当事人的**姓名**或者名称、地址，代履行的**理由和依据**、方式和时间、**标的、费用预算**以及**代履行人**；（二）代履行三日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行；（三）代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督；（四）代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章。”

故正确答案为 ABCDE。

56、本题考查行政法常识。

《治安管理处罚法》第五条规定：“治安管理处罚必须以事实为依据，与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当。实施治安管理处罚，应当公开、公正，尊重和保障人权，保护公民的人格尊严。办理治安案件应当坚持教育与处罚相结合的原则。”

故正确答案为 ABCDE。

57、本题考查行政法常识。

AB 项正确，《治安管理处罚法》第九十四条规定：“公安机关作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由及依据，并告知违反治安管理行为人依法享有的权利。违反治安管理行

为人有权陈述和申辩。公安机关必须充分听取违反治安管理行为人的意见，对违反治安管理行为人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；违反治安管理行为人提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当采纳。公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚。”

CE 项正确、D 项错误，《治安管理处罚法》第九十八条规定：“公安机关作出吊销许可证以及处 2000 元以上罚款的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证；违反治安管理行为人要求听证的，公安机关应当及时依法举行听证。”

故正确答案为 ABCE。

58、本题考查国家赔偿法。

根据《国家赔偿法》第十二条第一款规定：“要求赔偿应当递交申请书，申请书应当载明下列事项：（一）受害人的姓名、性别、年龄、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（二）具体的要求、事实根据和理由；（三）申请的年、月、日。”《国家赔偿法》第十三条第一款规定：“赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内，作出是否赔偿的决定。赔偿义务机关作出赔偿决定，应当充分听取赔偿请求人的意见，并可以与赔偿请求人就赔偿方式、赔偿项目和赔偿数额依照本法第四章的规定进行协商。”因此，BC 项不符合题意。

故正确答案为 ADE。

59、本题考查行政法常识。

《行政许可法》第十二条规定：“下列事项可以设定行政许可：（一）直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项；（二）有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项；（三）提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项；（四）直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品，需要按照技术标准、技术规范，通过检验、检测、检疫等方式进行审定的事项；（五）企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项；（六）法律、行政法规规定可以设定行政许可的其他事项。”《行政许可法》第五十三条第一款规定：“实施本法第十二条第二项所列事项的行政许可的，行政机关应当通过招标、拍卖等公平竞争的方式作出决定。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。”

A 项正确，煤属于有限自然资源，应当通过招标、拍卖等公平竞争的方式作出行政许可决定。

BC 项错误，电梯安装、消防设备安装属于《行政许可法》第十二条第四项所列事项的行政许可，应当按照技术标准、技术规范依法进行检验、检测、检疫，行政机关根据检验、检测、检疫的结果作出行政许可决定。

D 项正确，出租汽车经营属于有限公共资源配置。公共资源包括各种市政设施、道路交通、航空航线、无线电频率等。对公共资源的利用实行许可，主要是为了优化对公共资源的配置，提高公共资源的利用率。目前，一些地方对出租车牌照、公共汽车运营线路实行招标拍卖，取得了较好的效果。（理论来源：中国人大网——行政许可法释义）

E 项正确，《无线电管理条例》第十七条规定：“地面公众移动通信使用频率等商用无线电频率的使用许可，**可以**依照有关法律、行政法规的规定采取招标、拍卖的方式。无线电管理机构采取招标、拍卖的方式确定中标人、买受人后，应当作出许可的决定，并依法向中标人、买受人颁发无线电频率使用许可证。”

故正确答案为 ADE。

60、本题考查程序法常识。

《刑事诉讼法》第七十七条第一款规定：“被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：（一）未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所；（二）未经执行机关批准不得会见他人或者通信；（三）在传讯的时候及时到案；（四）不得以任何形式干扰证人作证；（五）不得毁灭、伪造证据或者串供；（六）将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存。”A 项中的“由始至终”表述错误，应当是“未经执行机关批准”。

故正确答案为 BCDE。

61、本题考查程序法常识。

A 项正确，《行政诉讼法》第七十五条规定：“行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决确认无效。”

B 项正确，《行政诉讼法》第十二条第一款规定：“人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：（十一）认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的。”因此，请求解决行政协议争议可能得到法院支持。

C 项错误，工伤认定是劳动行政部门依据法律的授权对职工因事故伤害（或者患职业病）是否属于工伤或者视同工伤给予定性的行政确认行为。法院无权认定工伤。

D 项正确，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百三十八条第一款规定：“人民法院决定在行政诉讼中一并审理相关民事争议，或者案件当事人一致同意相关民事争议在行政诉讼中一并解决，人民法院准许的，由受理行政案件的人民法院管辖。”

E 项正确，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百四十五条规定：“公民、法人或者其他组织在对行政行为提起诉讼时一并请求对所依据的规范性文件审查的，由行政行为案件管辖法院一并审查。”

故正确答案为 ABDE。

62、本题考查行政法常识。
《治安管理处罚法》第十九条规定：“违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：（一）情节特别轻微的；（二）主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；（三）出于他人胁迫或者诱骗的；（四）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；（五）有立功表现的。”
故正确答案为 ABCDE。
63、本题考查公安工作的根本原则和根本路线。
党对公安工作的绝对领导的含义包括：在我国的各种政治力量中，只能由中国共产党领导公安工作；公安机关服从中国共产党的领导，是绝对的、无条件的、全面的和直接的。
A 项正确，在我国的各种政治力量中，只能由中国共产党领导公安工作，不能由其他政党来领导或联合领导，所以具有独立性的特点。
B 项正确，党对公安工作领导的全面性，就是要求公安机关全面地接受党在政治上、思想上、组织上和工作上的领导。凡是涉及重大方针、政策、法律问题时，都要及时向党委请示报告，经党委审核批准，并在党委监督下贯彻执行。体现了全面性的特点。
C 项正确，党对公安工作的直接领导，就是要求公安机关自觉地接受党中央制定的路线、方针、政策的领导，同时也应自觉接受党中央和各级党委对公安机关实际工作的直接领导。体现了直接性的特点。
D 项错误，间接性与直接性是相反的特点，党对公安工作的领导是直接的，所以不是间接的。
E 项错误，党对公安工作领导的无条件性，就是要求公安机关必须无条件地置于党中央及各级党委的领导之下，不得以任何理由或借口削弱、抵制、损害或者摆脱党的领导。所以党对公安工作的领导不是有限的。
故正确答案为 ABC。
64、本题考查刑法常识。
A 项错误，《刑法》第十七条第一、二款规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。”因此，不满十四周岁小帅和小美不构成犯罪，不负刑事责任。
B 项错误，故意伤害罪是故意地非法损害他人身体健康的行为，构成本罪须达到轻伤以上。该项中的钱某妻子为轻微伤，钱某不构成犯罪。
C 项错误，根据《刑法》第三百五十一条规定，非法种植毒品原植物罪是指明知是罂粟、大麻等毒品原植物而非法种植且数量较大，或者经公安机关处理后又种植，或者抗拒铲除的行为。该项中未达到“数量较大”，不构成本罪。
D 项错误，《治安管理处罚法》第五十二条的规定：“有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的；（二）买卖或者使用伪造、变造的国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件的；（三）伪造、变造、倒卖车票、船票、航空客票、文艺演出票、体育比赛入场券或者其他有价票证、凭证的；（四）伪造、变造船舶户牌，买卖或者使用伪造、变造的船舶户牌，或者涂改船舶发动机号码的。”王某私刻国家机关印章，但只是用于自己玩赏，没有造成严重后果，属于违反《治安管理处罚法》第五十二条的行为，尚不构成犯罪。
E 项错误，孙某用糖果诱使邻居家孩子在自己家中玩，不构成犯罪。
本题为选非题，故正确答案为 ABCDE。
65、本题考查《人民警察使用警械和武器条例》。根据《人民警察使用警械和武器条例》第三条规定：警械，是指人民警察按照规定装备的警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等警用器械；武器，是指人民警察按照规定装备的枪支、弹药等致命性警用武器。
A 项正确，警绳属于警械。
B 项错误，催泪弹属于警械。
C 项错误，高压水枪属于警械。
D 项正确，手铐不属于武器。
E 项错误，脚镣属于警械。
本题为选非题，故正确答案为 BCE。
66、本题考查公安工作基本方针。
我国公安工作的基本方针是“党委领导下的专门机关与广大群众相结合”。它完整地表述了公安工作中党的领导、公安机关和人民群众三者的关系，是我国公安工作的重要特色和优势。
A 项正确，组织属性不同。公安工作的组织属性体现在公安机关是行政机关，是国家重要的行政职能部门之一，应当履行相应的法定职责。而群众工作依托的组织是群众性的治安保卫组织，是在自觉、自愿的基础上建立，参加维护治安秩序的工作，因此，公安工作和群众工作的组织属性不同。
B 项正确，任务不同。国家依法赋予公安机关维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的基本任务。而群众的任务主要是进行宣传教育、组织治安联防、提供违法犯罪线索等协助公安机关的任务。
C 项正确，职责不同。依据《人民警察法》第六项规定：公安机关的职责包含 14 款内容。而群众没有这些职责。
D 项正确，手段不同。为保证履行职责，法律赋予公安机关相应的措施和手段，如侦查措施、强制措施等。而人

民群众的手段则仅限于调查、监视、检举报告，劝阻、制止和批评以及监督、考察、教育、改造等。
E 项错误，维护国家安全和社会治安秩序、保障群众安居乐业是公安机关的最终目标，同样也是群众的需求，因此，公安工作与群众工作的根本目的是一致的。
故正确答案为 ABCD。
67、本题考查刑法常识。
AB 项正确，《刑法》第三十四条规定：“附加刑的种类如下：（一）罚金；（二）剥夺政治权利；（三）没收财产。附加刑也可以独立适用。”
C 项正确、DE 项错误，《刑法》第六十九条第三款规定：“数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。”
故正确答案为 ABC。
68、本题考查行政法常识。
《行政复议法》第二十条规定：“公民、法人或者其他组织依法提出行政复议申请，行政复议机关无正当理由不予受理的，上级行政机关**应当责令其受理**；必要时，上级行政机关也可以**直接受理**。”因此，BC 项符合题意。
故正确答案为 BC。
69、本题考查行政法常识。《行政许可法》第四十八条第一款规定：“听证按照下列程序进行：（四）举行听证时，审查该行政许可申请的工作人员应当提供审查意见的证据、理由，申请人、利害关系人可以提出证据，并进行申辩和质证。”因此，AE 项符合题意。
故正确答案为 AE。
70、本题考查程序法常识。
《刑事诉讼法》第一百五十八条规定：“下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：（一）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；（二）重大的犯罪集团案件；（三）流窜作案的重大复杂案件；（四）犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。”因此，E 项不符合题意。
故正确答案为 ABCD。
71、本题考查刑法常识。
AC 项错误、E 项正确，我国现行刑法没有收购赃物罪的罪名。根据《刑法》第三百一十二条第一款规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”这是《刑法》关于“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的规定。本案中，乙某明知甲某偷剪军队专用线路仍高价收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，而不是与甲某构成破坏军事通信罪的共犯。
B 项错误、D 项正确，根据《刑法》第三百六十九条规定：“破坏武器装备、军事设施、军事通信罪是指故意破坏武器装备、军事设施、军事通信的行为。”本案中，甲某故意偷剪军事通信电线，其行为具有毁坏财物的性质，触犯了故意毁坏财物罪的条款，但是，根据特殊规定优先适用的原理，对甲某应以破坏军事通信罪定罪处罚。
本题为选非题，故正确答案为 ABC。
72、本题考查行政法常识。
《行政处罚法》第十六条规定：“国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。”因此，DE 项不符合题意。
故正确答案为 ABC。
73、本题考查《中华人民共和国人民警察法》。
《中华人民共和国人民警察法》第十七条：县级以上人民政府公安机关，经上级公安机关和同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，可以根据情况实行现场管制。公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取必要手段强行驱散，并对拒不服从的人员强行带离现场或者立即予以拘留。
故正确答案为 BC。
74、本题考查公安机关的职权。
依据《人民警察使用警械和武器条例》第八条规定：“人民警察依法执行下列任务，遇有违法犯罪分子可能脱逃、行凶、自杀、自伤或者有其他危险行为的，可以使用手铐、脚镣、警绳等约束性警械：(一)抓获违法犯罪分子或者犯罪重大嫌疑人的；(二)执行逮捕、拘留、看押、押解、审讯、拘传、强制传唤的；(三)法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。人民警察依照前款规定使用警械，不得故意造成人身伤害。”
故正确答案为 AD。
75、本题考查公安机关的职权。
《人民警察法》第十条规定：“遇有拒捕、暴乱、越狱、抢夺枪支或者其他暴力行为的紧急情况，公安机关的人民警察依照国家有关规定可以使用武器。”
故正确答案为 ABCD。
76、本题考查行政法常识。
《行政复议法》第十条第二款规定：“有权申请行政复议的公民死亡的，其**近亲属**可以申请行政复议。有权申请行政复议的公民为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，其法定代理人可以代为申请行政复议。有权申

请行政复议的法人或者其他组织终止的，承受其权利的法人或者其他组织可以申请行政复议。”因此，DE 项不符合题意。

故正确答案为 ABC。

77、本题考查程序法常识。

《行政诉讼法》第五十九条第一款规定：“诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重，予以训诫、责令具结悔过或者处一万元以下的罚款、十五日以下的拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）**有义务协助调查、执行的人，对人民法院的协助调查决定、协助执行通知书，无故推拖、拒绝或者妨碍调查、执行的**；（二）**伪造、隐藏、毁灭证据**或者提供虚假证明材料，妨碍人民法院审理案件的；（三）**指使、贿买、胁迫他人作伪证或者威胁、阻止证人作证的**；（四）**隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押、冻结的财产的**；（五）以欺骗、胁迫等非法手段使原告撤诉的；（六）**以暴力、威胁或者其他方法阻碍人民法院工作人员执行职务**，或者以哄闹、冲击法庭等方法扰乱人民法院工作秩序的；（七）对人民法院审判人员或者其他工作人员、诉讼参与人、协助调查和执行的人员恐吓、侮辱、诽谤、诬陷、殴打、围攻或者打击报复的。”因此，ABCDE 项均符合题意。

故正确答案为 ABCDE。

78、本题考查行政法常识。

根据《行政复议法》第二十八条第一款规定：“行政复议机关负责法制工作的机构应当对被申请人作出的具体行政行为进行审查，提出意见，经行政复议机关的负责人同意或者集体讨论通过后，按照下列规定作出行政复议决定：（一）具体行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的，决定维持……”因此，ABCDE 项均符合题意。

故正确答案为 ABCDE。

79、本题考查行政法。

根据《行政处罚法》第四十三条的规定：“听证结束后，行政机关依照本法第三十八条的规定，作出决定。” 第三十八条规定：“调查终结，行政机关负责人应当对调查结果进行审查，根据不同情况，分别作出如下决定：（一）确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；（二）违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；（三）违法事实不能成立的，不得给予行政处罚；（四）违法行为已构成犯罪的，移送司法机关。对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关的负责人应当集体讨论决定。在行政机关负责人作出决定之前，应当由从事行政处罚决定审核的人员进行审核。行政机关中初次从事行政处罚决定审核的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。”

A 项正确，符合第三十八条第一款第（一）项。

B 项正确，符合第三十八条第一款第（二）项。

C 项正确，符合第三十八条第一款第（三）项。

D 项正确，符合第三十八条第一款第（四）项。

E 项正确。

故正确答案为 ABCDE。

80、本题考查行政法。

根据《行政处罚法》第二十八条的规定：“违法行为构成犯罪，人民法院判处**拘役**或者**有期徒刑**时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，**应当**折抵相应罚金。”

A 项、B 项错误，C 项正确，违法行为构成犯罪，只有人民法院判处拘役或者有期徒刑，才能进行刑期折抵，判处管制是不能折抵刑期的。

D 项正确，E 项错误，《行政处罚法》并没有对人民法院判处没收财产是否可以折抵刑期的情形进行规定。

本题为选非题，故正确答案为 ABE。

81、本题考查行政法。

根据《行政处罚法》第十一条第一款规定：“地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。”

故表述错误。

82、本题考查行政法。

根据《治安管理处罚法》第九十七第一款规定：“**公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人**；无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。” 根据《治安管理处罚法》第一百零一条第一款规定：“当场作出治安管理处罚决定的，人民警察应当向违反治安管理行为人出示工作证件，并填写处罚决定书。**处罚决定书应当当场交付被处罚人**；有被侵害人的，并将决定书副本抄送被侵害人。”因此，公安机关当场实施治安管理处罚时，应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人。

故表述正确。

83、本题考查国家赔偿法。根据《国家赔偿法》第二十九条规定：“**中级以上的人民法院设立赔偿委员会，**由人民法院三名以上审判员组成，组成人员的人数应当为单数。赔偿委员会作赔偿决定，实行少数服从多数的原则。赔偿委员会作出的赔偿决定，是发生法律效力的决定，必须执行。” 根据《人民检察院国家赔偿规定》第三条

第一款规定：“人民检察院国家赔偿工作办公室统一办理检察机关作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件、对人民法院赔偿委员会决定提出重新审查意见的案件，以及对人民法院行政赔偿判决、裁定提出抗诉的案件。”人民检察院是设立国家赔偿工作办公室负责赔偿事项，赔偿委员会是法院设立的。
故表述错误。
84、本题考查程序法。
根据《刑事诉讼法》第一百七十九条规定：“对于公安机关移送起诉的案件，人民检察院决定不起诉的，应当将不起诉决定书送达公安机关。公安机关认为不起诉的决定有错误的时候，可以要求复议，如果意见不被接受，可以向上一级人民检察院提请复核。”
故表述正确。
85、本题考查公安基础知识。公安工作群众路线的内涵：一切为了群众是公安工作的宗旨和出发点；一切依靠群众是公安工作的根本态度；从群众中来，到群众中去是公安工作的基本方法。
本题为判断题，故正确答案为错误。
86、本题考查程序法。
根据《行政诉讼法》第二十条规定：“因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。”
故表述正确。
87、本题考查刑法。
根据《刑法》第六条第一款的规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。”这是属地管辖原则。
故表述正确。
88、本题考查行政法。
根据《行政复议法》第三十九条的规定：“行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用。行政复议活动所需经费，应当列入本机关的行政经费，由**本级财政**予以保障。”
故表述错误。
89、本题考查法律基础知识。《人民警察法》第四条规定：“人民警察必须以宪法和法律为活动准则，忠于职守，清正廉洁，纪律严明，服从命令，严格执法。”
本题为判断题，故正确答案为正确。
90、本题考查行政法。
根据《行政许可法》第九条规定：“依法取得的行政许可，**除法律、法规规定依照法定条件和程序可以转让的外**，不得转让。”
故表述错误。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺